粉笔直播课

理论攻坚-行政法 2

（笔记）

主讲教师：郝婷婷

授课时间：2025.07.23

粉笔事考·官方微信

理论攻坚-行政法 2（笔记）

【答案汇总】

第三节 1-5： √/B/D/BD/ABD；6：C

第四节 1-5：AB× √ √；6-8： ×DB

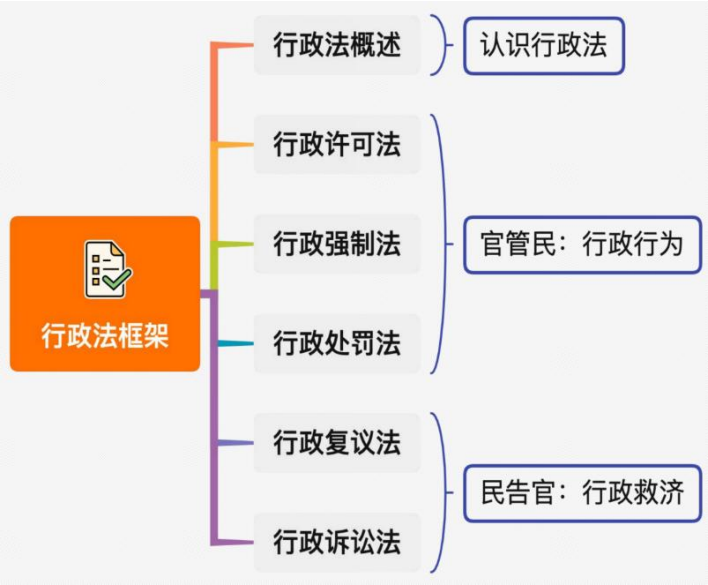
【注意】本节课继续学习行政法部分的相关内容。

课前介绍

1. 讲义：P120-127

2. 内容：行政强制、行政许可、行政复议（一-三）

3. 注意：记笔记和答疑



【解析】

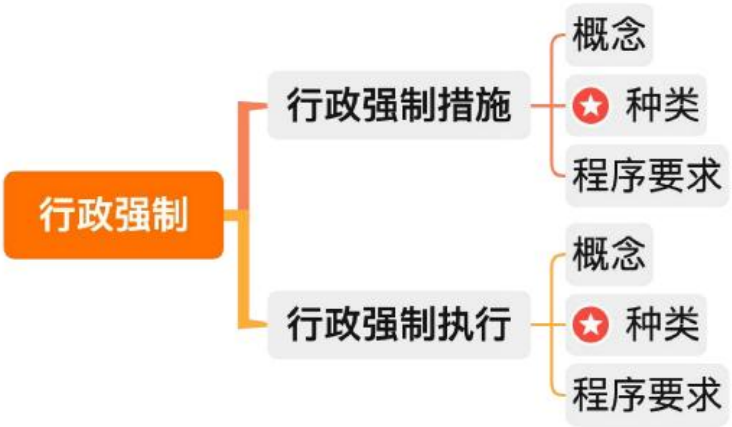
1. 本节课学习行政强制法、行政许可法，属于行政行为，考试时以记忆为主，点会比较多、比较碎，尤其是涉及程序性的点。

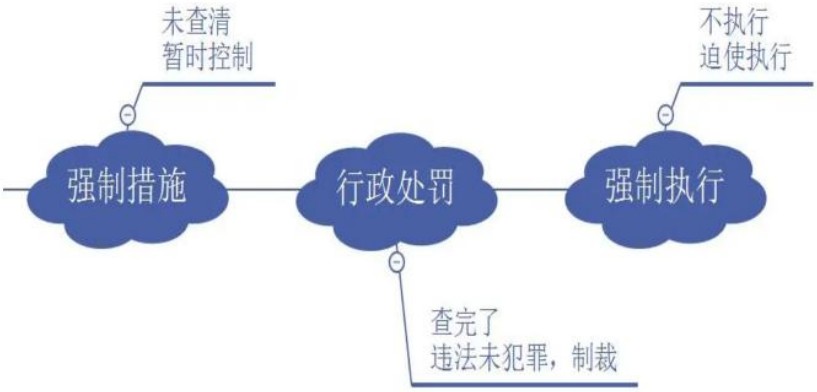
2. 课上不用着急记笔记，上课主要跟着老师听考点、理解考查方式，后面统一会在导图上详细梳理，课下结合导图进行记忆。

3. 答疑：有问题发在公屏上，未回复到的可以在课中休息五分钟时集中答疑，或者下节课课前可以提前十分钟来答疑。

第三节　行政强制法

【本节知识框架】





【注意】行政强制法：考频不高，考查种类以及程序性考点，程序性内容有考点不好记，课上梳理清楚哪些需要记忆。强制措施、强制执行和行政处罚有密切关系。

1. 强制措施：一般发生在作出处罚决定之前，在事情未查清的情况下起到暂时控制作用。

2. 强制执行：发生在作出处罚决定之后，不执行行政决定、迫使执行时出现。

3. 如粉笔涉嫌偷税漏税：

（1）税务机关担心调查期间粉笔转移财产，会先冻结粉笔的账户，钱还在账户里，只是防止粉笔转移财产，起到暂时控制作用。经调查发现粉笔确实偷税漏税，可以对其作出处罚决定。

（2）如作出罚款 50 万的处罚决定，作出处罚决定后，粉笔交了罚款即可。若粉笔不交罚款则会强制执行，比如划拨账户里的钱、拍卖房或车等。

一、行政强制措施

（一）概念

行政强制措施是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。

（二）种类（口诀：先封洞口）

1. 限制公民人身自由（强制隔离、强制戒毒、约束至酒醒等）。2. 查封场所、设施或者财物。

3. 扣押财物。

4. 冻结存款、汇款。

5. 其他行政强制措施。

【解析】行政强制措施：

1. 概念：不需要背，能理解即可。为制止违法行为、防止危险扩大，依法对公民的人身或财产采取的暂时性控制的行为。

（1）如为了防止粉笔转移财产，冻结粉笔的账户，不影响钱的所有权，只是暂时不能用。

（2）比如甲喝了几瓶酒，醉酒驾驶机动车，被交警发现，无论甲酒醒后追究他什么样的责任，当下交警不会让其在醉酒的情况下继续开车。

①为了制止违法行为，防止危险扩大（如甲掉沟里或撞到人），交警会将其约束至酒醒，约束多久要看甲何时酒醒，酒醒后解除约束。

②目的是制止其违法行为，防止危险扩大，对其人身进行暂时限制，属于强制措施。

2.强制措施的种类（重点）：会和行政处罚、行政强制措施、行政强制执行混淆考查，口诀“先（1）封（2）洞（4）口（3）”。

（1）限制公民人身自由：行政处罚中的行政拘留也会限制人身自由，但是法律明确规定行政拘留属于行政处罚，此处讲的限制公民人身自由是除了行政拘留以外的，题干中的表现形式多种多样，如强制隔离、强制戒毒、强制约束至酒醒等。

（2）查封场所、设施或者财物：比如粉笔的厂房被贴封条，厂房还是粉笔的，所有权不影响，但是暂时限制使用。再如交警大队扣了甲的车，并不是没收，调查完了会还给甲，只是起到暂时控制作用。

（3）扣押财物。

（4）冻结存款、汇款：钱还是粉笔的，只是进不去、出不来。

（三）程序要求

1.查封、扣押的程序

（1）不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物；不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品；当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，不得重复查封。（三个不得）

（2）行政机关决定实施查封、扣押的，应当履行法定程序，制作并当场交付查封、扣押决定书和清单。查封、扣押清单一式二份，由当事人和行政机关分别保存。（一式二份）

（3）查封、扣押的期限不得超过 30 日；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过 30 日。法律、行政法规另有规定的除外。延长查封、扣押的决定应当及时书面告知当事人，并说明理由。（30+30）

（4）对查封、扣押的场所、设施或者财物，行政机关应当妥善保管，不得使用或损毁，保管费用由行政机关承担；造成损失的，应当承担赔偿责任。（妥善保管）

【解析】查封、扣押的程序：

1. 三个不得：

（1）不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物：涉案的、有关的才能查封。

（2）不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品：如全家只有一套房，则不能查封，让其一家人睡在马路上。“生活必需品”没有明确的法律规定，需要行政机关执法时自由裁量。考试时知道生活必需品不能查扣即可。

（3）不得重复查封：如粉笔的厂房被一个机关查封，同一时间其他机关不得查封（已经查封，重复查封只是起到加固作用）。当这个机关查封的期限到期后，其他机关才能查封。

2. 行政机关决定实施查封、扣押的，应当履行法定程序，制作并当场交付查封、扣押决定书和清单。查封、扣押清单一式二份，由当事人和行政机关分别保存。

（1）制作书面的查封、扣押决定书和清单，不能以口头方式告知要查封、扣押，原则上要求制作书面的查封、扣押决定书。

（2）清单（扣押了什么，要写清楚）一式二份，官民各一份，主要是为了留作证据。比如扣了修正药业 50 箱毒胶囊，事后修正药业说扣了 100 箱毒胶囊，容易产生争议。

3. 期限：一般情况下期限不得超过 30 日；情况复杂的，经行政机关负责人批准（基层人员不能自己决定延长），可以延长，但是延长期限不得超过 30 日（30+30，最长 60 日，只能延长一次，不得反复延长。如果可以反复延长，那么法律规定的期限无意义）。

4. 妥善保管：

（1）对查封、扣押的场所、设施或者财物，行政机关应当妥善保管，不得使用或损毁，保管费用由行政机关承担；造成损失的，应当承担赔偿责任。如交警队扣押甲的车，将甲的车辆暂时作为公车导致车辆损害，要修好，修不好要赔

偿。

（2）保管费用由行政机关承担：如交警队扣的车太多，停车场放满、停不下了，交警把车放在社会停车场，产生保管费用，保管费用应该由行政机关承担，不允许向百姓收费。现实情况中若向老百姓收费则是违法的。

2.冻结的程序

（1）冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结。

（2）自冻结存款、汇款之日起 30 日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过 30 日。

（3）行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结。

【解析】冻结的程序：

1.冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结：

（1）冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当：不能为了交 500 罚款，把账户里 500 万冻结。上节课讲解行政法基本原则时讲过，手段必须适当，不能极端，不能大炮打小鸟、杀鸡用宰牛刀。基于比例原则，手段要适当，为了 500 罚款冻结 500 万超出了必要的限度，对百姓造成的损害太大。

（2）已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结：一个机关冻结期间，其他机关在同一时间不得再冻结。

2.冻结的时间：自冻结存款、汇款之日起 30 日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定；情况复杂的，经行政机关负责人批准（基层人员不得自己决定），可以延长，但是延长期限不得超过 30 日。与查封扣押可以一起记忆，即 30+30 日，最长 60 日（只能延长一次）。

3.解冻：正常情况下期满后行政机关要作出解除冻结的决定。行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，不能放任行政机关的违法行为，法律规定金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结（考查过银行等着还是自己解除冻结）。

二、行政强制执行

（一）概念

行政强制执行是指行政机关或者行政机关申请人民法院，对不履行行政决定的公民、法人或者其他组织，依法强制履行义务的行为。

（二）种类（口诀：画家爱旅拍）

1. 加处罚款或者滞纳金。

2. 划拨存款、汇款。

3. 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物。

4. 排除妨碍、恢复原状。

5. 代履行。

6. 其他强制执行方式。

【解析】行政强制执行：较难，细节点较多。

1. 概念：

（1）不履行行政决定才会出现强制执行：比如对甲作出罚款 500 元的决定，老老实实交了则不会出现强制执行，不是作出处罚决定后一定会出现强制执行。

（2）行政强制执行的主体：有强制执行权的行政机关自行强制执行，没有强制执行权的行政机关向人民法院申请，人民法院强制执行。县级以上人民政府、公安、海关、税务、国安（国家安全局）等机关有强制执行权（可以自己强制执行），其他行政机关（如民政局等，没有强制执行权）一般要向人民法院申请强

制执行。

2. 强制执行的种类：口诀“画家爱旅拍”。

（1）加处罚款或者滞纳金：

①理论上，加处罚款或者滞纳金又称为执行罚。相当于增加利息，逾期不缴纳罚款，每日会产生一部分利息，通过加利息的方式督促尽快缴纳罚款。

②加处罚款和滞纳金适用的场景不同，不缴纳罚款会加处罚款；不缴纳税费，如偷税漏税，是滞纳金，其实本质都是利息。

③每日按罚款数额的 3%加处罚款。假设应该交 1 万罚款，逾期不交，每天会按照 1 万元的 3%的加利息，即每天加 300 元，第一天加 300 元，第二天也是加 300 元。但也不会无限制计算下去，利息不会超出罚款本身，即加处罚款的数额和罚款本身一样时不再继续计算，则会采用其他强制方式。

（2）划拨存款、汇款：注意区分，冻结只起到暂时控制作用（事情未查清时），为了制止危险扩大；而划拨是已经确定有违法行为，做出违法处罚，还不交的情况下，则会直接把账户中的钱划走。划拨具有终局性，直接影响所有权，一旦划走就归国家，不归自己。

（3）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物：查封、扣押是暂时限制使用，但是东西还是你的。而把东西卖了，就不再属于你，会影响所有权。

（4）排除妨碍、恢复原状：比如在河道盖了一个房子，未经过规划部门的批准，属于违章建筑，有关机关发现后要求拆除，属于排除妨碍、恢复原状。再如有人非法改装汽车，安装 8 个排气筒，交警部门发现后会要求拆除，属于排除妨碍、恢复原状。

（5）代履行：

①本来义务应该是老百姓履行，往往是紧急情况下，为了公共利益或紧急情况，行政机关代替百姓履行，百姓交钱即可。比如甲开油罐车，不小心把油洒在路上，甲应该负责清理，但是甲不知情，已经离开。行政机关不可能先找甲清扫，因为其他车辆经过路面可能发生意外。故行政机关会先帮老百姓清理，之后会找到甲收取费用。

②代履行不是只能由行政机关履行，也可以委托没有利害关系的第三人（如

清理公司、拆迁队）。

③费用最终由老百姓承担，如清洗油渍花钱、买的洗洁精等。

（6）其他强制执行方式。

3.行政强制执行的内部分类：

（1）间接强制执行：相对手段比较温柔，不缴罚款，只是加利息，督促自己迅速履行罚款缴纳义务。油扣在马路上，也不会要求立刻清理，先帮其清理后再要钱，听起来比较婉转、温柔。

①加处罚款或滞纳金，也叫执行罚。

②代履行。

（2）直接强制执行：其他更简单粗暴的方式，如直接把钱划走、直接把房子拍卖。

（3）现实中会先采用间接强制方式，若没有达到执法目的，则会采取直接强制方式。

（三）行政强制执行的实施程序

1.行政机关强制执行程序

（1）实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议。当事人不履行执行协议的，行政机关应当恢复强制执行。

（2）行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。

（3）行政机关不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定。

（4）对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的，应当由行政机关予以公告，限期当事人自行拆除。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不拆除的，行政机关可以依法强制拆除。

【解析】行政机关强制执行程序：细节点比较多，不好记。没有细节，只是大原则，实际怎么操作不考。

1.实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人（官和民）达成执行协议。

（1）最典型的是分阶段履行/分期履行：如甲应该缴纳 50 万罚款，但甲拿不出这么多钱，行政机关会问能否分期缴纳（目的是收回罚款），如分期交 10 万、20 万等，不能把老百姓逼死。

（2）当事人签了协议但是不履行执行协议的（如该交 10 万时不交），行政机关应当恢复强制执行。

2.行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行（即使违法也要让百姓休息好，和谐社会官民矛盾不能太激烈、把老百姓逼死）。但是，情况紧急的（有危及国家或公共利益的紧急情况）除外。比如甲的违章建筑压在输油管道上，有可能发生爆炸，这么紧急的情况，不能等到天亮了、甲休息好再拆，出现紧急情况，可以在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。

3.行政机关不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定（任何情况下）。

（1）没有例外。判断：在紧急情况下可以对居民采取断水断电（错误），原因：任何情况下都不能对居民生活采取断水断电等方式。

（2）法律只是规定不能对居民断水断电，对企业可以断水断电。

4.强拆：

（1）对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的，应当由行政机关予以公告，限期当事人自行拆除。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不拆除的，行政机关可以依法强制拆除。

（2）政府不会直接拆，会先公告，让自己拆，如果百姓不拆，又不复议、不诉讼（非常消极），行政机关才会强制拆除。

2.申请人民法院强制执行

条件	当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起 3 个月内，依法申请人民法院强制执行
催告	行政机关申请人民法院强制执行前，应当催告当事人履行义务。催告书送达 10 日后当事人仍未履行义务的，行政机关可以向人民法院申请强制执行
管辖	行政机关申请人民法院强制执行其行政行为的，由申请人所在地的基层人民法院受理；执行对象为不动产的，由不动产所在地的基层人民法院受理
执行	因情况紧急，为保障公共安全，行政机关可以申请人民法院立即执行。经人民法院院长批准，人民法院应当自作出执行裁定之日起 5 日内执行
费用	行政机关申请人民法院强制执行，不缴纳申请费。强制执行的费用由被执行人承担

【解析】申请人民法院强制执行：

1. 行政机关权力大小有区别，如果行政机关没有行政强制执行权，需要向法院申请帮忙执行。法院执行的是行政机关的具体行政行为，不是法院的生效判决。比如生态环境局对某工厂作出罚款 50 万元的处罚决定，工厂不履行、不复议、不读书，生态环境局不能干等着，可以向法院申请强制执行。

2. 条件：

（1）三不主义：当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的。如工厂不交罚款，但是已经提起复议或诉讼，这种情况下生态环境局不能申请法院强制执行。

（2）没有行政强制执行权的行政机关：有强制执行权的行政机关自己强制执行，不需要向法院申请。

（3）自期限届满之日起 3 个月内（记忆时间）：诉讼的 6 个月期满才说明当事人不复议、不诉讼，自期限届满之日起 3 个月内行政机关可以依法申请人民法院强制执行。过了这个时间再复议或诉讼，行政机关没有申请的权利。

3. 催告：可以理解为下最后通牒。

（1）行政机关申请人民法院强制执行前，应当催告当事人履行义务。

①催告即给当事人下最后通牒，最后再警告一下，再不执行就要向法院申请强制执行。

②催告是必经程序：必须先催告，未催告则不能申请强制执行。

（2）催告的形式必须书面：必须下达书面催告书，不能口头催告（没有证据）。

（3）催告书送达 10 日后当事人仍未履行义务的，行政机关可以向人民法院申请强制执行。如化工厂收到催告书 10 天之后仍未履行义务的（收到催告书后还有 10 天可以交罚款），行政机关可以向人民法院申请强制执行。

4. 管辖：向哪个法院申请强制执行。

（1）级别：我国从上到下分为四级法院，全国最高人民法院（中央）、省高级法院（如四川省高级人民法院、山东省高级人民法院、河南省高级人民法院）、市中级人民法院（如成都市中级人民法院、攀枝花市中级人民法院、德阳市中级人民法院）、区县基层法院（如锦江区基层人民法院、金牛区基层人民法院），干活是找基层法院，最高院很忙，没有时间帮忙执行。

（2）行政机关申请人民法院强制执行其行政行为的，由申请人所在地（行政机关所在地）的基层人民法院受理。如金牛区生态环境局向法院申请强制执行，找金牛区人民法院即可。如东城区市场监督管理局向法院申请强制执行，即向东城区人民法院提出申请。

（3）例外：执行对象为不动产的，由不动产所在地（房在哪就找哪个）的基层人民法院受理。

5. 执行：

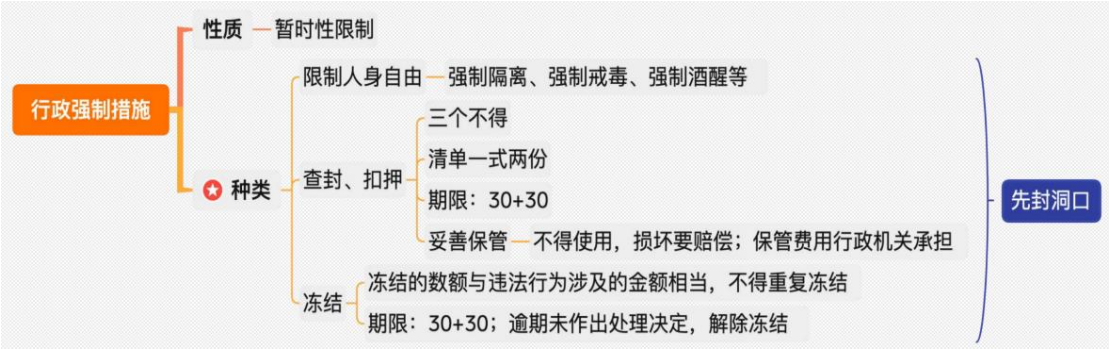
（1）一般：行政机关向法院提出申请，法院不会立马执行，会先审查是否合法，合法才会强制执行。

（2）例外：因情况紧急（危及国家或公共安全），为保障公共安全，行政机关可以申请人民法院立即执行。经人民法院院长批准，人民法院应当自作出执行裁定之日起 5 日内执行。比如房子压到输油管道上，随时可能爆炸，法院才会立即执行。

6. 费用：

（1）申请费：行政机关向人民法院申请强制执行，不缴纳申请费（都是国家机关，花的都是国库的钱）。

（2）执行费：强制执行产生的费用由被执行人承担。如拆化工厂的房子产生的拆迁费可以找化工厂要。



【注意】行政强制措施：

1. 性质：在事情没有发生之前，事情未查清的情况下，起到暂时控制作用。

2. 种类：口诀“先封洞口”。

（1）限制人身自由。

（2）查封、扣押。

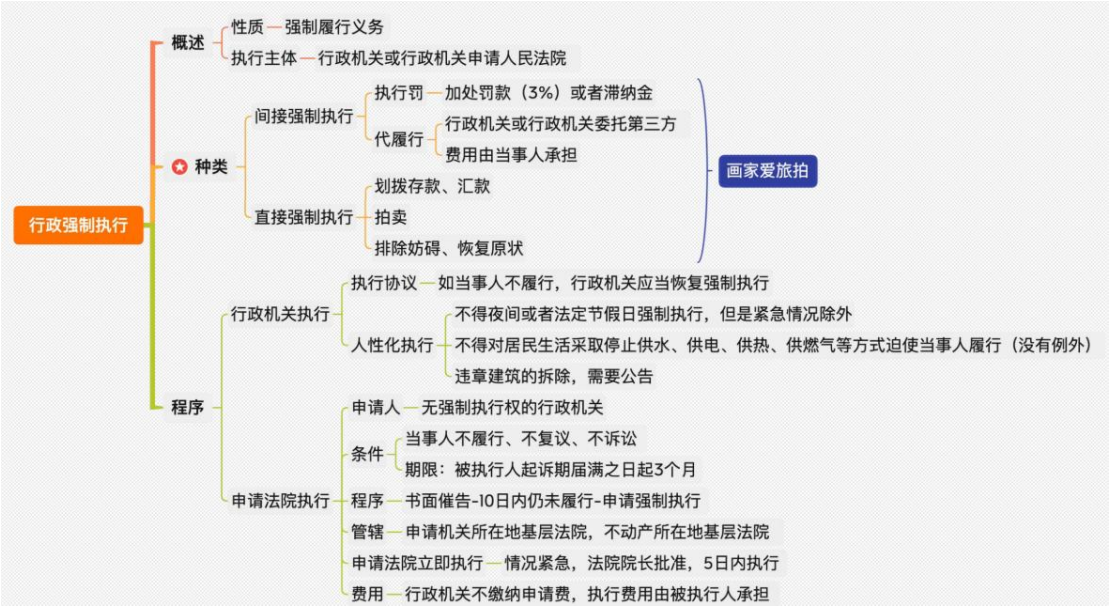
①三个不得：不得查封、扣押无关的、生活必需品，不得重复扣押。

②清单一式两份。

③期限：30+30。

④妥善保管：不得使用，损坏要赔偿。保管费用行政机关承担。

（3）冻结。



【注意】行政强制执行：

1. 概述：不履行行政决定时才会强制执行。有些行政机关自己有强制执行权

则自己强制执行，没有则要申请人民法院执行。

2. 种类：口诀“画家爱旅拍”。

（1）间接强制执行：

①执行罚：加处罚款（比例是 3%）或滞纳金。

②代履行：产生的相关费用由当事人（老百姓）承担。

（2）直接强制执行。

3. 程序：

（1）行政机关执行：

①可以和老百姓签执行协议：和谐社会，不能把老百姓逼死，一次性拿不出可以分期履行。签了协议必须履行，否则会恢复强制执行。

②人性化执行：

a. 不得夜间或者法定节假日强制执行，但是紧急情况除外。

b. 不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行（没有例外）。

c. 违章建筑的拆除，需要公告。老百姓自己不拆，行政机关才可以拆。

（2）申请法院执行：

①申请人：无强制执行权的行政机关（有就不需要寻求法院帮助）。

②条件：

a. 前提：当事人不履行、不复议、不诉讼，三不主义。

b. 期限：被执行人起诉期届满之日起 3 个月。

③程序：必须先书面催告（下最后通牒）。10 天内仍未履行，申请强制执行。

④管辖：申请机关所在地基层法院；不动产所在地基层法院。

⑤申请法院立即执行：一般情况下法院会审查；如果情况非常紧急，法院会立即执行。

⑥费用：行政机关不缴纳申请费，执行费用由被执行人承担。法院不向行政机关收申请费，向百姓收执行费。

试题演练

1.（2023 四川成都 • 判断）县市场监管局扣押了张某违法添加苏丹红的 120

箱食品，市场监管局采取的措施属于行政强制措施。（　）

【解析】1.扣押（暂时限制使用）是行政强制措施。【选√】

2.（2022 四川宜宾·单选）某市海关在对甲进行过关检查时，认为其有走私嫌疑，遂限制其人身自由 24 小时，则该行为属于（　）。

A.行政监督检查　　B.行政强制措施

C.行政强制执行　　D.行政处罚

【解析】2.口诀“先封洞口”，限制人身自由属于行政强制措施。除了行政拘留属于行政处罚，剩下的都是强制措施。【选 B】

3.（2019 四川宜宾·单选）王某醉酒后在街上闹事打路人，民警接到围观群众举报后赶来现场制止，发现王某已经醉到神志不清，于是将其带到派出所约束至酒醒，第二天对王某作出拘留 5 日并处罚 300 元的决定。王某不以为然，不按照规定时间缴纳罚款以致超时被加处罚款 150 元。对此，下列说法正确的是（　）。

A.将王某带至派出所约束至酒醒属于行政处罚

B.对王某处罚 300 元属于附加刑

C.对王某加处罚款 150 元属于行政强制措施

D.王某对此处罚不服可以申请复议或去法院起诉

【解析】3.A 项：约束至酒醒起到暂时控制作用，属于强制措施，不是行政处罚，排除。B 项：属于行政处罚，行政法中没有附加刑，排除。C 项：属于强制执行，排除。D 项：一般情况下，有两种维权途径，复议、诉讼，当选。【选 D】

4.（2021 四川内江·多选）以下属于行政强制中的间接强制行为的是（　）。

A.拍卖查封的财物

B.请他人代为履行义务

C.强制划拨存款

D.对不履行义务的当事人加处罚款

【解析】4.B、D 项：间接强制执行包括加处罚款或滞纳金、代履行，当选。

A、C 项：属于直接强制执行，简单粗暴，排除。【选 BD】

5.（多选）根据《行政强制法》的相关规定，下列说法正确的有（　）。

A.查封、扣押应当由法律、法规规定的行政机关实施

B.查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财物

C.涉案的场所、设施或者财物已被其他国家机关查封的，可以重复查封

D.对查封、扣押的场所、设施或者财物应当妥善保管

【解析】5.C 项：不得重复查封，排除。

A 项：查封、扣押（强制措施）是由法定行政机关采取的暂时性控制措施，法无授权不可为，和强制执行不一样。强制执行才可能向人民法院申请，让人民法院强制执行，当选。

B 项：无关的不能查封，涉案的、有关的才能查扣，当选。

D 项：应当妥善保管，造成损毁灭失需要赔偿，当选。【选 ABD】

6.（2024 四川统考·单选）黄某非法侵占耕地修建豪宅被人举报，行政机关作出了依法拆除的决定。在责令黄某自行拆除后，黄某在法定期限内既未申请行政复议，又未提起行政诉讼，也不拆除，行政机关决定强制拆除。关于本案，下列说法错误的是（　）。

A.行政机关不得采取停水、停电的办法强迫黄某自行拆除

B.行政机关申请人民法院强制执行前，应当催告黄某履行义务

C.人民法院对行政机关强制拆除的申请应当立即执行

D.强制执行的费用应由黄某负担

【解析】6.选非题。A 项：任何情况下行政机关不得采取停水、停电的办法强迫百姓履行，排除。C 项：情况紧急才需要立即执行，题干没有出现房子不拆马上要爆炸的紧急情况，法院会进行正常审查，当选。D 项：黄某给行政机关找麻烦，让他拆他不拆，故百姓承担执行费，排除。【选 C】

第四节　行政许可法

【本节知识框架】

【注意】行政许可法：相对考查更难，考点较多，涉及概念本身、设定、监督检查等，都不太容易理解，概念、实施、监督检查考查较多，种类、基本原则、设定了解即可。

一、行政许可的概述

（一）概念

行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。通常以许可证、执照等形式出现。

注意：依申请性、授益性、外部性、要式性、一般禁止的解除

【解析】

1. 概念：行政许可是典型的官对民的授权行为，不同于处罚、强制，处罚、强制是坏事，但许可是一件好事，有了许可就可以做原来不能做的事情，如有驾照可以开车，有营业执照可以营业。

2. 特征：

（1）依申请性：行政许可依申请发生，行政机关不可能依职权主动发驾照，需要民提出申请。

（2）授益性：对民作出行政许可对民是一件好事，如有了驾照就有开车的资格。

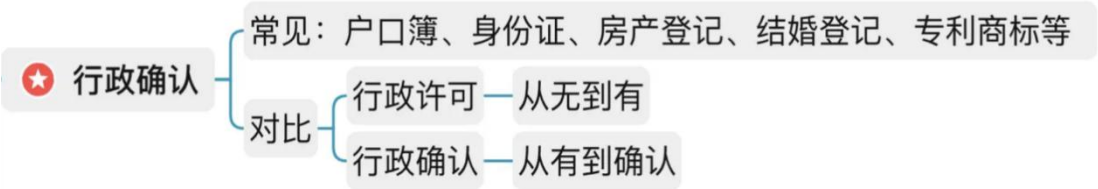
（3）外部性：行政许可是官对民的授权，是对百姓作出的，若是官对官作出的，如县政府通过乡政府的申请，属于行政机关内部审批，不是行政许可。

（4）要式性：行政许可需要具备法定形式，如发证、发各种执照等，不能以口头方式作出。

（5）一般禁止的解除：如没有驾照时开车是被禁止、违法的，给了驾照就相当于解除禁止，此时再开车就是合法的。判断：许可是对一般禁止的解除（正确）。

（二）种类

普通许可、特许、认可、核准、登记。



【解析】

1. 种类：不同领域进行授权就有不同种类。近几年单独考查行政许可的种类很少，主要考查的是登记，会涉及与行政确认的区分问题，其他的了解即可。

（1）普通许可：针对特殊活动，若该活动涉及公共利益，就需要经批准，不是想做就能做，如开车与骑自行车不同，后者想骑就骑，前者不行，不是有车就能开，否则可能威胁不特定多数人的生命和财产安全，必须得有驾照，再如游行示威，虽然这是政治自由，但不能直接在马路上游行示威，经有关部门许可才能做。

（2）特许：主要针对与资源有关的行业，如采煤、挖石油、卖烟草、开出

租车，这是与自然资源、社会资源有关的行业，不是想进就能进，如煤就那么多，不可能买辆挖掘机就能直接挖，针对特定行业的许可即特许。

（3）认可：主要针对职业，在我国一些职业有资质要求，得通过考试有相应的职业资格证书才能从事相关职业，如律师要通过法考取得律师执业资格证，再如医生、会计、老师等，都需要先通过考试才能做。

（4）核准：主要针对物品，我国一些物品比较特别，需要经过检验检疫检测等，没有问题才允许运行或销售，如车辆、锅炉、电梯、猪肉等，需要经过检验检疫检测，没有问题才允许卖，对于特殊物品的许可就是核准。

（5）登记（重点）：法律中的登记种类很多，但大多数登记属于行政确认，行政许可法中对于行政许可的登记只规定了以下两类。

①企业设立登记：如想要开办一家钢笔培训公司，需要去市场监督管理局办理注册登记。

②社团设立登记：如要成立爱学习行政法学会，要去民政局办理注册登记。

2. 行政确认：如结婚登记。

（1）许可是典型的授权行为，是权利从无到有，本来没有这个权利，授权了这个权利，才有这个权利；确认是起到证明的作用，本来就有，就是证明一下，如无犯罪记录证明属于行政确认，本身没有犯罪才能开这个证明。

（2）常考的行政确认：

①结婚登记：不是国家授权可以与某人结婚，而是证明与某人有法律上的夫妻关系。

②房产登记/不动产登记：不是国家分配房子，而是买了房子后办理登记，由国家证明自己是房子所有权人。再如发身份证、户口本，证明自己的身份，发专利证、商标证，证明自己是专利权人、商标权人。

二、行政许可的基本原则

1. 依法许可原则

2. 公开、公平、公正、非歧视原则（三公）

3. 便民原则

4. 救济原则

公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可，享有陈述权、申辩权；有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的，有权依法要求赔偿。

5.信赖保护原则

（1）行政机关不得擅自改变已经生效的行政许可。

（2）行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止，或者准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的，为了公共利益的需要，行政机关可以依法变更或者撤回已经生效的行政许可。由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失的，行政机关应当依法给予补偿。

6.禁止转让原则

依法取得的行政许可，除法律、法规规定依照法定条件和程序可以转让的外，不得转让。

7.监督原则

行政机关应当对公民、法人或者其他组织从事行政许可事项的活动实施有效监督。

【解析】行政许可的基本原则：考查较少，理解意思即可，重点把握第五个，其他的简单了解。

1.依法许可原则：行政机关在设定和实施行政许可时也要遵守法律的规定，不能违法，是合法行政的具体要求。

2.“三公”原则：公开、公平、公正、非歧视原则。许可背后有利益，如特许，给了采矿权就可以挣大钱，往往是通过公开招投标的方式确定，不会暗箱操作，否则所有采矿权可能都归领导的亲属了。

3.便民原则：如“一个窗口对外”、网上办理相关事项、让百姓少跑路，都是为了减轻百姓负担，方便百姓。

【一个窗口对外】

4. 救济原则：和行政处罚法中保护当事人的程序权利是一个意思，不过我国行政许可法与行政处罚法是分别立法的，不统一，故而起的名字不同，行政机关作出许可决定前，公民、法人或者其他组织有陈述申辩权，不服可以提起行政诉讼、行政复议、请求赔偿。

5. 信赖保护原则（单独考查过）：其实就是政府要言出必行，不能朝令夕改、出尔反尔。

（1）原则上，行政机关不得擅自改变已经生效的行政许可，如政府给了甲 2 年采矿权，就要保障甲有两年的采矿时间，不能过了半个月就要收回。

（2）例外：为了公共利益的需要，如采矿的地方发现古墓，可以收回，对百姓造成的损失机关要给予补偿。注意：补偿不能表述为赔偿，合法补、违法赔。现在收回采矿权是为了公共利益，是合法的，故而给的是补偿。

6. 禁止转让原则：原则上依法取得的行政许可不能对外转让，如甲有律师资格证，不能 20 万卖给他人，但有例外，即法律、法规规定可以转让的除外，如山西煤炭资源整合，明确规定小煤矿主可以转让自己剩余的采矿年限。

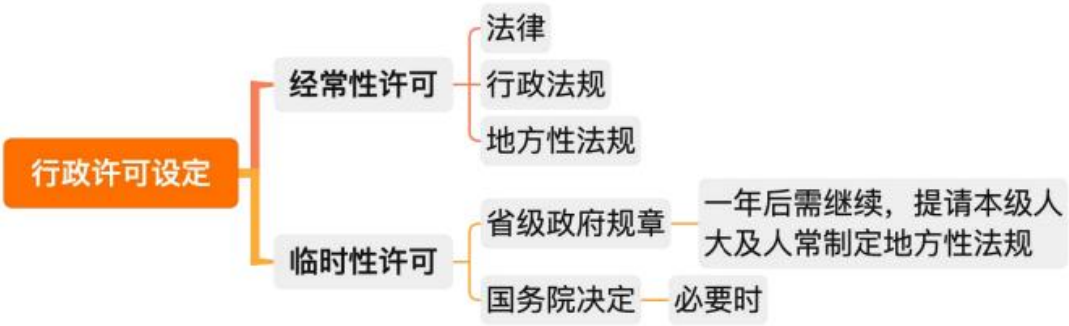
7. 监督原则：行政机关对百姓从事行政许可事项的活动实施有效监督。例如开了火锅店，市监局会定期不定期检查其是否合法经营、是否使用了地沟油、食材是否新鲜等。

三、行政许可的设定

【解析】行政许可的设定：理论性比较强，不易理解，但考查比较简单，把握出题方式。行政许可的设定可以理解为行政机关执法的法律依据，不同机关权力大小不同，其能决定的行政行为种类也不同，如公安局不能拿着市政府发的一个通知就拘留公民，这样公民生命安全无法得到保障，因此限制人身自由只能是全人大全人常制定的法律才可以规定。行政许可的设定同理，不同法律法规的权力大小不同，可以创设的行政许可种类也不同。

1. 行政许可的设定权限：法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可。

国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满 1 年需要继续实施的，应当提请本级人大及其常委会制定地方性法规。



【解析】行政许可设定：

1. 经常性许可：长期存在的许可，如现在、过去、未来开车都要考驾照，这就是经常性许可。因为经常性许可使用时间比较长，应该规定在效力比较高的立法文件中，我国法律与法规的效力相对较高，只有法律、法规才可以设定经常性许可。法律可以设定经常性许可，没有法律，国务院制定的行政法规也可以制定，没有法律和行政法规，地方人大人常制定的地方性法规也可以。注意：规章不能设定经常性许可，只有法律法规可以设定经常性许可。

2. 临时性许可：短期，是为了应对突发事件，如当年的疫情，在一份进口车厘子内表面核酸检测出阳性，就临时增加了对于进口车厘子的特殊检验环节，这在过去、未来都没有，是特定历史时期存在的，是为了应对某个突发事件临时设定，使用时间短。根据发生的范围不同：

（1）若是全国范围内发生突发事件，国务院发布决定来设定临时性许可，这个决定发布很快，可能连夜开会，次日就发布了，很着急，不同于立法比较慢。

（2）若是个别地方如某省某地区发生突发事件，由这个地方的省政府发布

规章来设定临时性许可，如只在四川省内发生，四川省政府来发布规章，注意必须是省政府，而且这个临时性许可有时间限制，只能用一年，超过 1 年认为有必要继续实施，需要提请本级人大人常制定地方性法规，如四川省政府提请四川省人大人常制定地方性法规，此时才可以经常存在，注意不是找全人大全人常。

3. 判断：

（1）政府的规章当中可以设定经常性许可（错误），原因：只能是法律和法规。

（2）国务院部门发布的部门规章当中可以设定临时性许可（错误），原因：临时性许可就两种情况，根据突发事件发生的范围不同，适用情形不同，若是全国范围内，则是国务院自己发决定，若是部分地区发生突发性事件，则该地省政府发布规章。

（3）临时性许可实施一年期满后认为有必要继续实施，需要提请本级人大人常制定地方性法规，无需提请全国人大人常。

2.【不得地方保护】地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章：

（1）不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；

（2）不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可；

（3）其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。

3. 可以不设行政许可的情形

（1）公民、法人或者其他组织能够自主决定的；

（2）市场竞争机制能够有效调节的；

（3）行业组织或者中介机构能够自律管理的；

（4）行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。

【解析】

1. 不得地方保护：地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章是地方立法，法立出来只能在特定地方适用，如四川省政府制定的规章只在四川省内部适用，不在全国适用，为了防止地方出现地方保护，明确列举了三类在地方立法中

不能出现的许可内容：

（1）不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可。例如要当律师得通过法考，法考是全国司法部统一组织的，通过这个考试未来才有可能去律所实习，有律师执业资格证，省政府不能搞特殊，如在四川省当律师无需考全国司法部组织的法考，考四川组织的法律考试即可，这是不行的，这是全国统一确定资质，地方不能搞特殊。

（2）不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。前置性行政许可就是为企业的生产经营增加额外条件，如正常情况下企业拿到营业执照就可以正常生产经营，四川省政府为了保护本地企业、打击外地企业，规定外地企业要在四川开办厂子，拿到全国的营业执照之前先通过四川省政府发的许可，单独缴费，缴费之后才能正常申请营业执照、正常生产经营，这是不行的，可能地方政府会乱收费，成为地方政府排挤外地企业的手段。

（3）其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。

2. 可以不设行政许可的情形：以下情形无需经政府同意，不是政府管得越多越好，否则百姓生活效率太低，政府管理要有尺度，该管的管，不该管的不管。

（1）公民、法人或者其他组织能够自主决定的——百姓自己可以决定，如吃什么穿什么自己可以决定，常考企业的经营自主权，如粉笔是否要拓展业务、进军其他领域，粉笔自己决定，无需政府同意。

（2）市场竞争机制能够有效调节的。例如定价权，如下图的定价，可能有不同的目标群体，市场的供求关系本身就能够有效调节，无需政府插手。

（3）行业组织或者中介机构能够自律管理的。例如我国有月嫂行业、美容

美发行业，尤其是美容美发行业，有各种特种美容仪器操作资格师、纹眉师，再如还有金牌月嫂、王牌月嫂等，我国没有统一的纹眉师考试、月嫂资格考试、金牌月嫂资格考试，是这个行业自己组织自己发的，我国认为当一个行业足够发达，可以自己管自己，政府也无需介入。

（4）行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。能够事后监督的就无需事先许可，做完后备案即可，如开锁行业，开不了门找开锁师傅开锁，其无需先去公安局获得许可，开完后去公安备案即可。

四、行政许可的实施

（一）申请

行政许可申请可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等方式提出。

（二）受理

行政机关对申请人提出的行政许可申请，应当根据情况分别作出处理：

1. 申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理；

2. 申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请；

3. 申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；

4. 申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在 5 日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；

5. 申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。

【解析】行政许可的实施：可以理解为办证的过程，如营业执照、驾照是怎么办理下来的，先向行政机关提出申请，之后行政机关受理并审查，看是否符合相应的条件，最后作出是否准予许可的决定。

1. 申请：行政许可申请可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等方式提出。

（1）判断：申请行政许可必须现场提交纸质版申请书（错误），原因：可以现场提交纸质版申请书，也可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等方式提出，旨在高效便民。

（2）注意：不可口头提出申请。无论是纸质的还是电子的，都是书面形式，不能以口头方式提出行政许可申请。

（3）一般提交申请需要填格式文本，这个格式文本不能收费，法律明确规定行政机关应当免费提供格式文本。判断：行政机关实施行政许可一律不准收费（错误），原因：如有考试报名费、车辆免检费，只要符合法律规定即可，此处论述的是格式文本的申请书要免费提供。

相关申请材料格式文本

行政许可申请书

行政许可申请人名称/姓名：_____

法定代表人/身份证号码：_____

工作单位：_____电话：_____

住址：_____邮编：_____

委托代理人：_____身份证号码：_____

住址：_____电话：_____

行政许可申请事项：_____行政许可申请的事实和理由：

附：行政许可申请材料清单 行政许可申请人：

委托代理人：（公章）

年 月日

行政许可申请材料清单

序号	材料名称	数量	备注
1			
2			

2. 受理：考查法条原文。受理即行政机关接受申请作出不同的处理。

（1）申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理。若申请的事项无需行政许可，如骑自行车去申请驾照，行政机关会直接告知不受理，因为骑自行车无需考驾照。

（2）申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请。例如去税务局申请驾照，税务局除了会作出不予受理的决定外还会告知向公安机关申请。

（3）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正。有小错应当允许申请人当场更正，关键词是“应当”，不是“可以”，“应当”即必须，“可以”有选择权。

（4）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在 5 日内一次

告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。材料有大错，应当当场或者在 5 日内一次告知，不能分次告知，必须一次性告知。

（5）申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请——材料符合法定形式受理即可。

3.注意：无论行政机关是否受理申请，按照法律规定都需要出具出面凭证，受理了会有书面受理通知书，不受理会有书面不受理通知书，这是为了后期起诉方便，若认为其不受理是违法的，要去法院起诉，至少要证明自己曾经提出过申请，没有不受理通知书无法起诉。

（三）审查

1.听证事项

（1）法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证；

（2）行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利，申请人、利害关系人可以申请听证。

2.听证费用

申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。

3.听证要求

（1）申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起 5 日内提出听证申请的，行政机关应当在 20 日内组织听证。行政机关应当于举行听证的 7 日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告。【口诀：5207】

（2）听证应当公开举行，但涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外。

（3）行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人，申请人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避。

（4）听证应当制作笔录，听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。行政机关应当根据听证笔录，作出行政许可决定。

【解析】审查：不同机关审查的具体内容不同，把握共性程序——听证。

1.听证事项：大部分与行政处罚部分规定的相似，重在把握不同之处。听证的启动：听证是作出决定前听取百姓的陈述申辩，相对比较正式，行政处罚的听证是告知+申请，有无听证会要看百姓有无申请，申请就有，不申请就没有。行政许可的听证分为两种，一种是行政机关依职权主动作出，一种需要百姓自己提出申请，就看这个许可事项是否涉及公共利益，涉及公共利益，行政机关作出决定之前要主动召开听证会，如要不要给大型化工厂营业执照，因为其营业涉及排污排废水，涉及公共利益，此时就要主动召开听证会，邀请周边百姓到场征求意见，若不涉及公共利益，只涉及个人利益，如化工厂在山上，不损害公共利益，此时个人有意见需要主动提出申请。

2.听证费用：申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用，行政机关自行承担。

3.听证要求：

（1）申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起 5 日内提出听证申请的，行政机关应当在 20 日内组织听证。行政机关应当于举行听证的 7 日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告——这是依申请的情况，和行政处罚法相比多了一个 20 日，行政处罚法没有规定提出听证申请后应当在多少日内组织听证，因为是否作出许可如给不给营业执照对民而言很重要、很着急，因此有时间规定，可以记忆为 5207。

（2）听证应当公开举行（允许旁听），但涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外——原则公开，涉密或者个人隐私除外。

（3）行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人，申请人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避——主持人要中立，不能有利害关系，之前审查过该事项可能会有先入为主的偏见。

（4）听证应当制作笔录，听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。行政机关应当根据听证笔录，作出行政许可决定。关键词“应当根据”，注意不是“参照”。

【对比】听证程序

		行政处罚听证	行政许可听证
区别	启动	依申请	依职权、依申请
	条件	大降吊、停关从	涉及重大公益、重大私人利益
	期限	5日内申请， 7日前通知时间地点	5日内申请、 20日内组织召开、 7日前通知时间地点
相同	1.听证公开；2.回避；3.听证免费；4.根据听证笔录作决定		

【解析】行政处罚听证 VS 行政许可听证：

1. 区别：

（1）启动方式不同：

①行政处罚的听证：针对“大降吊，停关从”，百姓主动提出申请后才会召开。

②行政许可听证：涉及公共利益，行政机关依职权主动召开听证会；不涉及公共利益，只涉及个人利益，此时依申请。

（2）时间不同：

①行政处罚：口诀“57 听证”，5 日内提出申请，行政机关 7 日前通知时间地点。

②行政许可：口诀“5207”，5 日内申请、20 日内组织召开（多的内容）、7 日前通知时间地点。

2. 相同：

（1）原则上听证公开，允许旁听，涉密的除外。

（2）回避：主持人有利害关系的有权申请回避。

（3）听证免费：不对民收费。

（4）根据听证笔录作出决定，不是参照笔录作出决定。

（四）决定

1.除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起20日内作出行政许可决定。20日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长10日，并应当将延长期限的理由告知申请人。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定；

2.有数量限制的行政许可，两个或者两个以上申请人的申请均符合法定条件、标准的，行政机关应当根据受理行政许可申请的先后顺序作出准予行政许可的决定。

【解析】决定：审查之后就可以作出最后的决定，重点把握两个时间。

1.除可以当场作出行政许可决定的外，原则上行政机关应当自受理行政许可申请之日起20日内作出行政许可决定。20日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长一次，延长的时间是10日。注意：期限为20+10，经本行政机关负责人批准（不是工作人员自己决定）。

2.有数量限制的行政许可，两个或者两个以上申请人的申请均符合法定条件、标准的，行政机关应当根据受理行政许可申请的先后顺序作出准予行政许可的决定。

（1）有数量限制：如采矿权，多人都提出申请并且都符合条件，但矿只有一个，有数量限制。

（2）根据受理行政许可申请的先后顺序作出许可决定：注意不是根据百姓发出申请的先后顺序作出许可决定，做决定的是行政机关，看的是行政机关受理的先后顺序。

五、行政许可的监督检查

（一）撤销

行政许可以违法的方式取得：

1.许可机关违法的方式包括：滥用职权、玩忽职守；超越法定职权；违反法定程序；对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的。【可以撤销-官违法】

2.被许可人违法的方式包括：用欺骗、贿赂等不正当手段。【应当撤销-民违法】

（二）撤回

依法取得的行政许可不得随意撤销或变更，立法依据修改或者客观情形发生变化，为了公共利益的需要，行政机关可以依法撤回；已经生效的行政许可，由此给相对人造成的损失行政机关应当依法给予补偿。

（三）吊销

被许可人违法从事许可事项，行政机关予以剥夺资格进行行政处罚

（四）注销（口诀：期满未延续、地震证收回、人死组织完）

有下列情形之一的，行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续：

1.行政许可有效期届满未延续的；

2.赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的；

3.法人或者其他组织依法终止的；

4.行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的；

5.因不可抗力导致行政许可事项无法实施的；

6.法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。

【解析】行政许可的监督检查（重点）：可能考查案例，问这种情况下到底是撤销、撤回等。我国行政机关很负责，不是颁发了驾照就不管了，还会对开车的过程中有无闯红灯等进行监督，根据监督情况及时处理。

1.撤销：行政许可以违法的方式取得，证本来就不符合取得的条件，如是通过提供虚假材料、行贿的方式骗得的，发现了要撤销。

（1）官违法，可以撤。例如官审查材料不仔细，或者违反法定程序，此时到底要不要收回不一定，行政机关会考量这个错误是否严重，不收回来是否会损害国家或集体的利益、损害他人的利益，若没有影响、问题不大可能就不收回。

（2）民违法，应当撤。百姓自己行贿、提供虚假材料，自作孽不可活，一定会收回。

2.撤回：这是为了公共利益，如给了 2 年的采矿权，但采矿的地方发出珍稀野生动植物，为了保护生态环境收回采矿权，这是为了公共利益，此时是撤回许可，撤回给百姓造成的损失要进行补偿。

3.吊销：被许可人违法从事许可事项，行政机关予以剥夺资格进行行政处罚。

（1）撤销 VS 吊销：都有违法的情况，但违法的时间不同。

①撤销：事前违法，在办证过程中违法，如行贿、提供虚假材料。

②吊销：事后违法，拿到证后在使用过程中违法，如醉酒驾驶机动车。

（2）随堂点拨：

①王某开火锅店，通过贿赂的手段获得营业许可——属于事前违法，对应撤销。

②李某开火锅店，在经营的过程中使用地沟油——拿到营业执照后出现违法行为，属于事后违法，对应吊销。

4.注销：口诀——期满未延续（1）、地震（5）证收回（4）、人死（2）组织完（3），考查法条本身。注销相当于删除登记的程序。有下列情形之一的，行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续：

（1）行政许可有效期届满未延续的——如有驾照，到期前 30 日没有办理延期手续，此时就会注销。

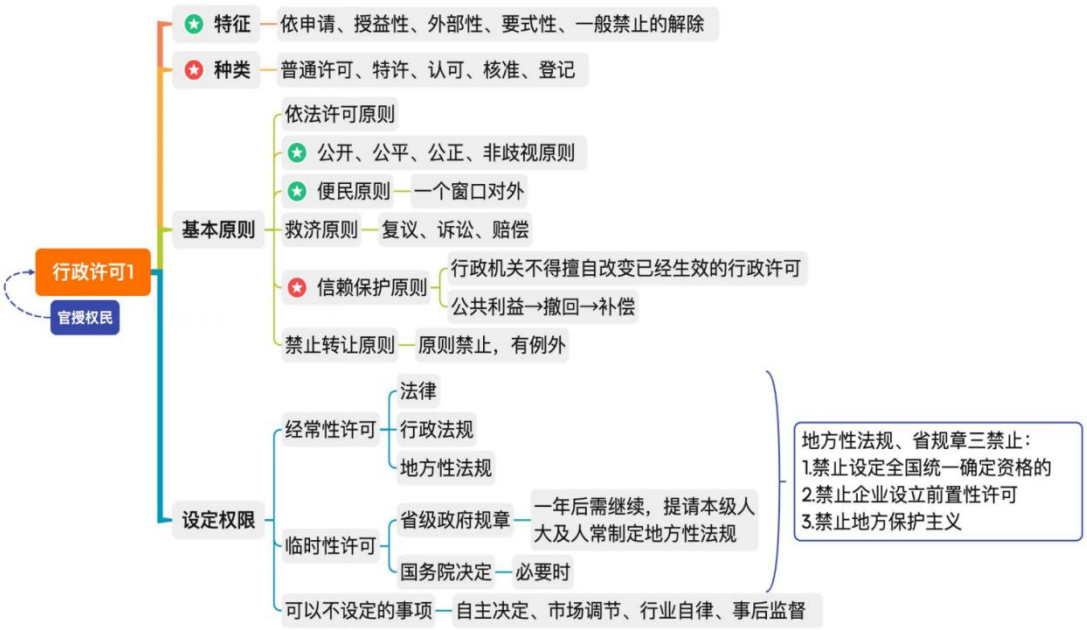
（2）赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的——人已经死亡或者高位截瘫，不可能再开车了，也会注销。

（3）法人或者其他组织依法终止的——如粉笔解散、破产，粉笔的营业执照会注销。

（4）行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的——撤销、撤回、吊销行政许可之后会注销。

（5）因不可抗力导致行政许可事项无法实施的——如发生地震，矿塌了，以后不可能再用，就会注销。

（6）法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形——兜底条款，无需记忆。



【注意】行政许可：官对民的授权行为，是一件好事，有了证就可以做原来不能做的事情。

1. 特征：依申请（行政机关不会主动发，而且有形式要求，得发证，不能口头作出）、授益性、外部性、要式性、一般禁止的解除。

2. 种类（根据不同领域分类）：普通许可、特许、认可、登记。注意区分登记与行政确认，例如结婚登记、不动产登记起到证明作用，证明某人与自己是夫妻关系，而非授权某人与自己是夫妻关系，行政许可法规定的登记主要是企业设立登记和社团设立登记。

3. 基本原则：

（1）依法许可原则。

（2）公开、公平、公正、非歧视原则。

（3）便民原则。

（4）救济原则。

（5）信赖保护原则：

①一般情况下行政机关不得擅自改变已经作出的行政许可。

②例外：因为公共利益可以撤回，撤回要补偿。

（6）禁止转让原则。

4. 设定权限：

（1）经常性许可：要放在效力较高的立法文件中，只有法律、法规可以创

设经常性许可。

（2）临时性许可：根据突发事件发生的范围分为两种情况。

①省内部分地区出现突发情况，由省级政府通过制定规章的方式设定临时性许可。1 年期满还想继续使用，提请本级人大及人常制定地方性法规。

②全国范围内出现突发情况，由国务院通过发决定的方式设立。

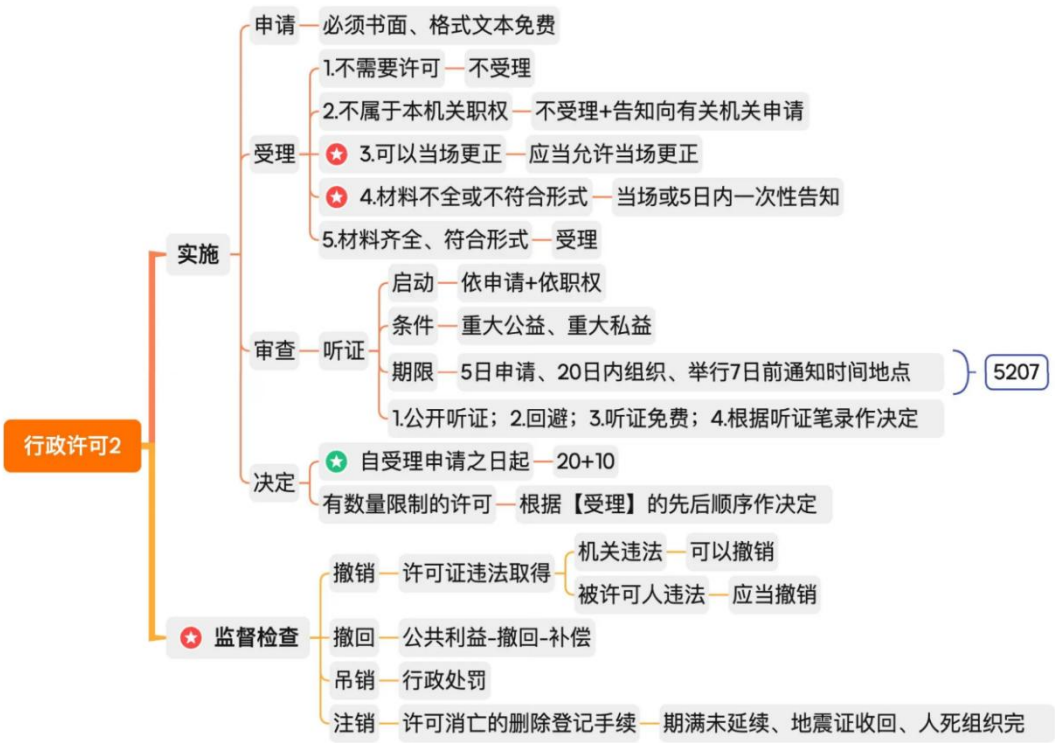
5. 地方性法规、省规章三禁止：旨在防止地方保护。

（1）禁止设定全国统一确定资格的。

（2）禁止企业设立前置性许可。

（3）禁止地方保护主义。

6. 可以不设定的事项。百姓可以自己决定，政府能不管就不管，把握关键词即可。



【注意】

1. 实施：

（1）申请：可以现场提交纸质版，也可以网上提交电子版，都必须书面，不能以口头方式提出。

（2）受理：

①不需要许可：不受理。

②不属于本机关职权的，不受理+告知向有关机关申请。

③可以当场更正：小错，应当允许当场更正。

④材料不全或不符合形式：大错，当场或者 5 日内一次性告知，不能分多次告知。

⑤材料齐全、符合形式：受理。

（3）审查——听证：区分行政处罚。

①启动：依职权+依申请。

②条件：重大公益、重大私益。

③期限：5 日申请、20 日内组织（注意）、举行 7 日前通知时间地点。

④公开听证、回避、听证费用、根据听证笔录决定。

（4）决定：

①自受理申请之日起：20+10 天。

②有数量限制的许可。

2. 监督检查：

（1）撤销：事前违法。

（2）撤回：为了公共利益牺牲百姓利益。

（3）吊销：事后违法。

（4）注销：程序上删除登记的程序，口诀为“期满未延续，地震证收回，人死组织完”。

试题演练

1.（2023 四川成都·单选）下列不属于行政许可行为的是（　）。

A. 甲与乙到民政局登记结婚

B. 公安厅审核批准并签发丙的出入境通行证

C. 丁通过国家统一法律职业资格考试，取得法律职业资格证书

D. 市发改委对戊企业进行粮食收购资格审核并予以确认

【解析】1. 选非题。A 项：结婚登记是行政确认，起证明作用，当选。D 项：不是证明，而是授权收购粮食的资格，排除。B 项：没有这个证就不允许出入境，

是行政许可，排除。C 项：没有通过这个考试获得法律职业资格证书，就不能从事相关行业，排除。【选 A】

2.（2022 四川成都·单选）下列不具有行政许可设定权限的是（　）。

A. 行政法规　　B. 甲市政府规范性文件

C. 地方性法规　　D. 法律

【解析】2. 选非题。B 项：规范性文件即红头文件，如通知、公告等，不得设定行政许可，当选。【选 B】

3.（2022 四川宜宾·判断）根据行政许可法，除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起 7 日内作出行政许可决定。（　）

【解析】3. 20+10，一般期限是 20 天，若 20 天作不出决定可以延长 10 天。【选×】

4.（2018 四川眉山·判断）根据行政许可法规定，对于有数量限制的行政许可，两个以上申请人申请均符合法定要求的，行政机关应当根据受理申请的先后顺序作出许可决定。（　）

【解析】4. 行政机关应当根据受理申请的先后顺序作出许可决定。【选 √】

5.（2020 四川成都·判断）根据行政许可实施的听证规定，申诉人、利害关系人对听证主持人可以依照规定提请回避申请。（　）

【解析】5. 主持人要中立，认为主持人有利害关系，可以提出申请要求行政机关换一个主持人。【选 √】

6.（2024 四川统考·判断）某企业终止经营，行政机关应依法撤销该企业取得的相关行政许可。（　）

【解析】6. 企业终止经营，是“死了”，并非违法，应该是注销。【选×】

7.（2023 四川成都·单选）某市烟草专卖局向 S 进出口有限责任公司发放烟草专卖许可证后，发现该公司负责人是通过贿赂手段取得烟草专卖许可证的。对于该烟草专卖许可证的处理，下列做法正确的是（　）。

A. 注销　　B. 吊销

C. 撤回　　D. 撤销

【解析】7. D 项："通过贿赂手段取得烟草专卖许可证"是通过违法方式获得许可，属于事前违法，对应撤销，当选。【选 D】

8.（2023 四川德阳·单选）下列情形中，行政机关不能为当事人办理相关行政许可注销手续的是（　）。

A. 甲公司的排污许可证到期后未申请延续

B. 乙刚获得律师执业证，但查出患有肝癌

C. 丙合伙企业的所有合伙人通过解散决议

D. 丁申领的采矿许可证被政府依法吊销

【解析】8. 选非题。B 项：生病不影响当律师，当选。A 项：期满未延续，排除。C 项：组织终止，排除。D 项：证被收回，之后会进行注销，排除。【选 B】

【注意】

1. 将扣押的财物予以拍卖属于行政强制措施（错误），原因：拍卖具有终局性，是强制执行。

2. 李某未及时清缴个人所得税，税务机关对其加收滞纳金，属于行政强制执行（正确），原因：属于不缴费不缴税收利息的情况，是典型的行政强制执行。

3. 代履行属于间接强制执行（正确），原因：间接强制执行包括加处罚款或滞纳金的执行罚、代履行。

4. 城管部门为了尽快处理违章建筑可以在夜间将违章建筑强制拆除（错误），原因：紧急情况下才可以，如马上会爆炸，可能损害国家、集体利益、公共利益，才会出现夜间或法定节假日执法的情况，"尽快处理"不是紧急情况。

5. 行政许可是一种依职权主动作出的具体行政行为（错误），原因：依申请，如行政机关不会主动求着给大家发驾照。

6.办理结婚登记属于行政许可（错误），原因：属于行政确认。

7.某市环保局为了维护市容市貌，决定关闭该市 A 区生禽售卖市场，并且给予相应经济补偿（正确），原因：为了维护公共利益，也对损失进行了补偿。

8.部门规章可以设定临时性行政许可（错误），原因：全国范围内发生突发性事件——国务院发决定；部分地区发生突发性事件——当地省级政府制定地方政府规章。

9.某申请人提交的申请材料不齐全，公安局分三次告知申请人所需要补正的申请材料（错误），原因：一次性告知。

10.被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，可以撤销行政许可（错误），原因：百姓自作孽，是应当撤销行政许可。

遇见不一样的自己

Be your better self